EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1
Titlul proiectului

Proiect Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților

Secţiunea a 2-a
Motivele emiterii proiectului de hotărâre

2.1. Situaţia actuală

Potrivit art.242 din Regulamentul Camerei Deputaților absența la ședințele comisiilor sau în plen este *sancționată* cu o reținere de 1% din cuantumul indemnizației, ***dacă absența nu este motivată***, fără a se indica în cuprinsul Regulamentului metoda, criteriile sau condițiile pentru efectuarea motivării, diminuându-se considerabil prin această reglementare lapidară însuși efectul sancțiunii. În acest moment, Regulamentul prevede posibilitatea exonerării de la aplicarea sancțiunii, în baza motivării de către liderul de grup (art.242 alin.2) sau a unei cereri adresate Biroului Permanent (art.242 alin.3). Pentru punerea în aplicare a unei sancțiuni și producerea efectelor acesteia, trebuie luate în considerare mai multe paliere: spectrul de aplicabilitate și modul de constatare a încălcării unei obligații.

Pornim în expunerea de motive de la ***scopul sancțiunilor legislative,*** respectiv ***de a conduce la limitarea încălcării obligațiilor legale***, în acest caz obligațiile ce revin unui deputat în activitatea parlamentară, respectiv prezența la lucrările în plen și în comisiile de lucru, iar pe de altă parte de a crește responsabilitatea pentru îndeplinirea unei obligații. Luăm în considerare, în rațiunea propunerii acestui proiect, faptul că sancțiunile constituie mijloace de constrîngere aplicabile celor ce nu respectă dispozițiile unor acte normative, prezentând de asemenea și o funcție preventivă, prin care se descurajează adoptarea unui anumit comportament.

În acest moment, deși Regulamentul Camerei Deputaților conține prevederi despre sancțiunea aplicabilă, **lipsa impunerii unei obligații de justificare** pentru motivarea absențelor prin prezentarea oricărui tip de document **conduce la o cutumă generală de motivare cu ușurință a absențelor, pe criterii personale, subiective sau politice**. Numărul de sancțiuni aplicate ajunge astfel să fie foarte mic, având în vedere faptul că absențele se motivează cu ușurință, fără să fie aduse documente. Pe de altă parte, datorită lipsei de prevederi referitoare la necesitatea justificării absențelor, prin înscrisuri doveditoare, se creează o relaxare în respectarea obligațiilor, ce afectează activitatea comisiilor sau plenului. ***Facilitatea cu care are loc motivarea absențelor conduce la eludarea sancțiunii*** prevăzută în art.242, alin.8, anume reținerea a 1% din indemnizație în cazul absenței nemotivate.

Departamentul Legislativ a transmis situația absențelor pentru anii 2019-2020, prin **răspunsul cu nr.4/185 din 09.03.2021** formulat ca urmare a adresei Liderului Grupului Parlamentar USR PLUS cu nr.3b-16/129 din 22.02.2021, răspuns atașat prezentei expuneri de motive. Conform răspunsului, pentru ședințele de plen:

- în anul **2019** dintr-un număr de 3312 absențe au fost motivate 3246 de absențe, ceea ce reprezinta un procent de **98% grad de motivare** și prin urmare doar un procent de 2% care probabil au primit sancțiuni dacă au îndeplinit condițiile prevăzute de Regulament;
- în anul **2020** dintr-un număr de 1594 absențe au fost motivate 1541 de absențe, ceea ce reprezinta un procent de **97% grad de motivare** și prin urmare doar un procent de 3% care probabil au primit sancțiuni dacă au îndeplinit condițiile prevăzute de Regulament;

Apreciem că ***existența unei sancțiuni și/sau valoarea acesteia nu produce efectele avute în vedere, respectiv responsabilitatea în îndeplinirea obligațiilor de prezență, atâta timp cât poate fi cu ușurință evitată aplicarea,*** pe criterii subiective. *Ajungem astfel în situația în care nu este relevant cuantumul sancțiunii, cât certitudinea asupra modului de constatare și justificare a excepțiilor, pentru a dispune aplicarea sau neaplicarea.*

În atingerea scopului dispozițiilor legale și îndeplinirea obligațiilor, respectiv în acest caz atribuțiile demnitarului de a se prezenta în plen și în comisiile de lucru, este important ca Regulamentul să prevadă în mod expres nu doar care sunt consecințele încălcării, ci și cazurile,

modalitatea sau alte criterii prin care se constată faptul că încălcarea este justificată și se poate aplica exonerarea de la aplicarea sancțiunii. În caz contrar, sancțiunea este golită de conținut dacă exonerarea de răspundere se face fără prezentarea niciunui fel de document sau justificare.

În ceea ce privește consemnarea prezenței online a deputaților în comisii în procesul-verbal de ședință, fără a fi necesară semnătura olografa, lipsa prevederilor exprese din Regulament a condus la dificultăți procedural administrative și birocratice, precum și la un vid de dispoziții care poate conduce la interpretări diferite în cadrul componenței comisiilor și angajaților ce deservesc funcționarea comisiilor. Au fost situații în care, datorită lipsei de prevederi, deputații ce erau prezenți online au fost rugați la finalizarea lunii să se prezinte pentru a semna olograf procesul-verbal, ceea ce poate creea blocaje, iar pe de alta parte nu este necesar, având în vedere faptul că ședințele comisiilor online sunt înregistrate și există modalitatea de a se verifica dacă consemnările făcute în prezență și Procesul-Verbal au fost corecte.

În ceea ce privește ***introducerea alineatului 10 în cuprinsul art.242****, prin care* ***sunt exonerați de sancțiune deputații care nu semnează lista de prezență pentru ședințele de studiu*** individual, arătăm că în cuprinsul Regulamentului nu există noțiunea de ședința de studiu individual și nici modalitatea de desfășurare a unor astfel de ședințe, de întocmire a unui proces verbal de ședință sau listă de prezență. Pe cale de consecință, dacă noțiunea de studiu individual nu este expres prevăzută și definită de Regulament, nu se poate impune semnarea unei liste de prezență iar lipsa acesteia să conducă la necesitatea unei motivări sau la riscul aplicării unei sancțiuni. Noțiunea de "studiu individual" implică în mod natural o activitate asumată personal de fiecare, pentru care prezența fizic în cadrul comisiei, ce nu are o activitate comună în acel moment, nu este necesară și prin urmare nu s-ar justifica aplicarea unei sancțiuni. Totodată arătăm că noțiunea cutumiară de studiu individual în comisie vine în contradicție cu noțiunea de comisie, ce implică o activitate în comun a mai multor deputați pentru dezbaterea și soluționarea unor subiecte. ***Motivația acestei propuneri rezidă în însăși natura activității, care poate fi desfășurată în orice spațiu și care nu are o componentă de dezbatere în structura acesteia.***

2.2. Schimbări preconizate

Propunerea de inițiativă legislativă urmărește completarea conținutului art.242, alin.2 și alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților pentru motivarea absențelor, respectiv indicarea

motivelor justificate și neprevăzute care împiedică prezența deputatului la lucrările Camerei pentru situația de motivare prevăzută la art.242 alin.2 și necesitatea prezentării unor documente justificative pentru motivarea absenței deputatului care a lipsit de la exercitarea îndatoririlor parlamentare, pentru situația indicată la art.242 alin.3.

Considerăm că, se va produce astfel un efect de responsabilizare a demnitarului, care va acorda o atenție sporită fenomenului absenteismului, încurajandu-se astfel prezența la lucrările desfășurate în Camera Deputaților și scăderea numărului de absențe. Acest aspect va conduce per ansamblu la o **calitate mai bună a actului legislativ.**
Modificarea normelor ce necesita o justificare pentru motivarea absențelor creează fundamentul unor schimbări pozitive în comportamentul demnitarilor, cu promovarea unor principii de lucru și a responsabilității legislative a demnitarilor.

Prin introducerea în cadrul art.242 alin.1 a unei teze secunde ce face referire la consemnarea prezenței online a deputaților la ședințele comisiilor, se adaptează regulamentul la realitatea actuală, respectiv contextul pandemiei de Covid-19, dar și la alte posibile situații excepționale viitoare, atunci când activitățile în format online sunt recomandate ori obligatorii conform cadrului legislativ general. Prevederea expresă pentru renunțarea la semnătura olografă de pe procesul-verbal de ședință a comisiilor, în cazul prezenței online, are ca efect simplificarea procesului birocratic și ușurează fluxul documentelor, iar pe de altă parte deputatul nu riscă aplicarea unei sancțiuni pentru absență cauzată de lipsa semnăturii olografe.

Prin introducerea art.242 alin.10 apreciem că se înlătură o cutumă împământenită de semnare obligatorie a unei prezențe pentru o activitate care pe de o parte nu se realiza în cadrul comisiei, iar pe de altă parte venea în contradicție cu noțiunea de activitate a comisiilor, cutumă ce nu avea neapărat o rațiune utilitară, ci mai degrabă pentru îndeplinirea unei proceduri birocratice. Responsabilitatea studiului individual revine fiecărui deputat iar obligativitatea semnării unei liste de prezență pentru studiu individual poate conduce în derizoriu această activitate și să afecteze prestanța și imaginea deputaților, asupra cărora poate plana o suspiciune de fructificare a altor drepturi generate prin semnarea prezenței.

În numele inițiatorilor
CAMBERA OANA ALEXANDRA

Lista susținătorilor Propunerii de Proiect de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților

Nr. crt.	Nume și prenume	Grup parlamentar	Semnătură
1.	CHICHIRĂU COSETTE	USR PLUS	
2.	MOLNAR RADU-IULIAN	USR PLUS	
3.	TODOSIU BENIAMIN	USR PLUS	
4.	BLAGA DANIEL COSRUT	USR PLUS	
5.	NEAGU DENISA-ELENA	USR PLUS	
6.	GIURGIU ADRIAN	USR PLUS	
7.	POLITEANU MIHAI	USR PLUS	
8.	MURARIU OANA	USR PLUS	
9.	MIFTODE MARIUS ANDREI	USR PLUS	
10.	BOTEZ MIHAI-CĂTĂLIN	USR PLUS	
11.	SIMINA TULBURE	USR PLUS	
12.	STEFAN ILIUȚĂ COSMIN	USR PLUS	
13.	Radu Mureșan	USR PLUS	
14.	RICEA CRISTINA-CAMELIA	USR PLUS	
15.	Ozuneanu Ovio-Marcian	USR PLUS	
16.	Gheba Daniel	USR PLUS	
17.	VIOREL BĂLTĂREȚU	USR PLUS	
18.	DANIEL-LIVIU TODA	USR PLUS	
19.	CRISTIAN BRIAN	USR PLUS	
20.	BUZOIANU DIANA-ANDA	USR PLUS	
21.	Bodea Mihai Alexandru	USR PLUS	
22.	DRAVCĂ ANDREI IULIAN	USR PLUS	
23.	TENITA DRAGOS CATALIN	USR PLUS	

Lista susținătorilor Propunerii de Proiect de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților

Nr. crt.	Nume și prenume	Grup parlamentar	Semnătură
1.	HAVÂRNEANU FILIP	SOPUS	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			

Lista susținătorilor Propunerii de Proiect de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților

Nr. crt.	Nume și prenume	Grup parlamentar	Semnătură
1.	Berescu Monica-Elena	USRPLUS	
2.	BĂLĂREȚU VIOREL	USR PLUS	
3.	LUCA ANDREI - RALUCA	USR PLUS	
4.	HANGAN POLLYANNA-HANELLORE	USR-PLUS	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			